番禺南村“6·16”一般道路交通事故调查报告

事故单位：海威顿（广州）汽车租赁有限公司

事故日期：2024年6月16日

伤亡情况：1死0重伤0轻伤

事故类别：一般生产经营性道路交通事故

编制单位：番禺区人民政府事故调查组

编制日期：2024年9月9日

番禺南村“6·16”一般道路交通事故调查报告

2024年6月16日6时22分许，位于番禺区光明北路出榄塘路北288米处，发生一宗一辆小轿车和一辆重型半牵引车牵引重型低平板半挂车追尾碰撞的交通事故，致1人死亡，两车不同程度损坏。事故直接经济损失为人民币64万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）及有关规定，番禺区交警大队进行了前期调查处理，经番禺区人民政府授权，番禺区应急管理局牵头成立了由番禺区交通运输局、番禺区总工会、番禺区交警大队、番禺区南村镇政府及白云区住房建设和交通局有关人员组成的番禺南村“6·16”一般道路交通事故调查处理组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查处理工作。区交警大队委托了第三方专业技术机构对车辆性能、行驶速度、碰撞速度、驾驶员、死者进行技术鉴定。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，深入开展事故调查工作。通过现场检查、调查取证、检验鉴定，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议，以及加强和改进工作的措施建议。

经调查认定，本起事故是一起一般生产经营性道路交通事故。

一、事故基本情况

（一）涉事单位概况

1. 涉事粤 AAA1664 小型轿车所属单位

海威顿(广州)汽车租赁有限公司[1](以下简称海威顿公司),公司名下营运车辆共计 1069 辆，员工约 18 人，该公司主营业务是将名下网约车租赁给其他企业营运、管理，以及将车辆直接租赁给司机营运、使用。

2. 涉事粤 AAA1664 小型轿车承租人

梁展鹏，男，广东高州人，2023 年 11 月 15 日与海威顿公司签订《汽车租赁合同》，租赁涉事粤 AAA1664 小型轿车，租赁期限为 2023 年 11 月 15 日至 2024 年 11 月 14 日,合同约定由梁展鹏专人驾驶。

3. 涉事皖 KW5929 重型半牵引车所属单位

安徽煜众大件物流有限公司[2]（以下简称煜众公司），2020 年 7 月取得阜阳市阜南县交通运输局核发的《道路运输许可证》,公司名下共有 117 辆营运车，包括挂车车头 103 辆，挂车 14 辆，其中挂靠车辆 63 辆。公司实际控制人为孙彦豪。

4. 涉事粤 P2593 挂重型低平板半挂车所属单位

---

[1]海威顿（广州）汽车租赁有限公司，取得广州市白云区市场监督管理局核发的《营业执照》，统一社会信用代码：91440101MA5CQA866U，类型:有限责任公司，负责人：张旭，成立日期：2019 年 5 月 6 日，营业场所：广州市白云区均禾街新石路 132 号之六 109 铺东 1042 号 406 室，经营范围：租赁业。

[2]安徽煜众大件物流有限公司，取得安徽省阜南县市场监督管理局核发的《营业执照》，统一社会信用代码：91341225MA2UW8RR7B(1-1)，类型：有限责任公司（自然人投资），法定代表人：周振方，注册资本：壹仟万元整，成立日期：2020 年 6 月 8 日，住所：安徽省阜阳市阜南县经济开发区鹿城路西侧，经营范围：道路普通货物运输、大型物件运输。

广东信誉物流有限公司[3]（以下简称信誉公司），2023年7月取得河源市源城区交通运输局核发的《道路运输许可证》，公司名下共有11辆营运车辆，包括挂车车头5辆，挂车6辆。

5.涉事皖KW5929重型半牵引车、粤P2593挂重型低平板半挂车实际经营者

王建欣，男，河南省鲁山县人，是皖KW5929重型半牵引车、粤P2593挂重型低平板半挂车实际所有人和经营者。2023年10月9日与煜众公司签订《挂靠协议》，将皖KW5929重型半牵引车通过挂靠形式纳入煜众公司进行管理，2023年10月1日与信誉公司签订《挂靠协议》，将粤P2593挂重型低平板半挂车通过挂靠形式纳入信誉公司进行管理。

（二）涉事车辆情况

1.粤AAA1664小型轿车，登记住址为广州市白云区鹤龙街鹤龙一路86号汇龙D座第二层2026A号，使用性质为预约出租客运，核定载人数5人，检验有效期至2025年5月31日。2022年11月12日取得广州市交通运输局核发的《网络预约出租汽车运输证》（粤交运管许可穗字A0144314号），有效期至2030年5月9日。经查，事发前该车未从网约车平台接单执行客运业务，事发时实载1人。经检验，该车制动性能合格，转向性能合格，无法确定灯光性能是否合格，车辆事发时的行驶速度为71.0km/h。经向市客运交通管理处查询，该车由梁展鹏租赁后，

[3]广东信誉物流有限公司，取得河源市市场监督管理局核发的《营业执照》，统一社会信用代码：91441600MACFQTGPXG，类型：其他有限责任公司，法定代表人：陈亮，注册资本：人民币伍佰万元，成立日期：2023年4月26日，住所：河源市源南镇明珠社区工业园双下拆迁安置点M121卡B区（仅供办公场所使用），经营范围：道路货物运输、国际道路货物运输。

无网约车平台公司在市网约车监管平台报备该车营运，无营运记录信息上传。

2.皖KW5929重型半牵引车，登记地址为安徽省阜阳市阜南县经济开发区鹿城路西侧，使用性质为货运，检验有效期至2025年5月30日。该车准牵引质量40000Kg，车辆年审及保险均在有效期内，机动车第三者责任保险金额100万元。2021年5月14日取得阜阳市阜南县交通运输局核发的《道路运输证》（皖交运管阜字341225251070号）。经检验，该车制动性能不合格，转向性能合格，灯光性能不合格，车辆事发时为停车休息状态。

3.粤P2593挂重型低平板半挂车，登记地址为广东省河源市源南镇明珠社区工业园双下拆迁安置点M121卡B区，使用性质为货运，检验有效期至2026年11月5日。该车核定载质量33500Kg，事发时实载31000Kg。车辆年审及保险均在有效期内，机动车第三者责任保险金额100万元。2024年5月17日取得河源市源城区交通运输局核发的《道路运输证》（粤交运管许河字441600042364号）。经检验，该车制动性能合格，灯光性能合格，反光标识不合格，防护装置不合格，车辆事发时为停车休息状态。

（三）涉事驾驶员情况

1.粤AAA1664小型轿车驾驶员，梁展鹏，男，26岁，2019年8月28日取得机动车驾驶证，准驾车型为C1，有效期至2025年8月28日。2023年6月17日取得网络预约出租汽车驾驶员证，有效期至2057年11月19日。经向市客运交通管理处查询，

梁展鹏租赁该车后，无网约车平台公司在市网约车监管平台报备其注册信息，无营运订单信息上传。

2.皖KW5929重型半牵引车驾驶员，牛延召，男，41岁，2002年7月10日取得机动车驾驶证，准驾车型：A2，有效期限至2024年7月10日。2023年9月15日取得经营性道路货物运输驾驶员证，有效期至2027年9月14日。

（四）事故发生单位安全管理情况

1.海威顿公司建立落实了全员安全生产责任制及考核制度，设置了安全管理机构，配备了安全管理人员，完成了车辆技术档案记录、安全培训记录、安全值班记录。制定了生产安全事故应急预案，风险分级管控和隐患排查制度、汽车租赁制度、驾驶员安全管理制度和安全教育培训制度等，对车辆非营运时间的管理、违章驾驶员的管理，驾驶员酒后驾车的行为进行了约束，出现交通违法、不安全驾驶行为的，会通过电话沟通、线下教育培训、停止出车等形式对驾驶员开展安全教育警示，对于出现酒（醉）驾行为的驾驶员，会及时收回车辆并追究违约责任，但对隐患排查制度的落实不到位，安全教育培训不到位，公司车辆违法次数较多，管理不到位。

2023年6月16日至2024年6月16日期间，海威顿公司117台车辆交通违法次数10次以上，占经营性道路运输车辆总数（1069台）比例为10.94%。

2.煜众公司建立了安全生产责任制，设置了安全管理机构，配备了安全管理人员，制定了安全管理制度和安全操作规程、道

路运输应急预案、安全培训计划，有从业人员培训记录，建立安全生产监督检查制度和隐患排查治理制度，日常开展了安全检查及隐患排查工作，对发现的安全隐患落实整改，有车辆检查记录。

3. 信誉公司建立了安全生产责任制，设置了安全管理机构，配备了安全管理人员，制定了安全管理制度和安全操作规程、道路运输应急预案，日常开展了安全检查和定期安全培训，有安全培训记录、车辆检查记录、从业人员培训记录、车辆动态监控记录、安全生产会议记录。

（五）事故发生经过

6 月 15 日 22 时许，梁展鹏与朋友在番禺市桥邻里时光商场 5 楼“迎秀 KTV”333 房间喝酒唱歌。

6 月 16 日 00 时 05 分，牛延召驾驶皖 KW5929 重型半牵引车牵引着粤 P2593 挂重型低平板半挂车从河源明珠工业园出发，运载 31 吨农夫山泉支装水到位于番禺区金山大道的广州好记贸易有限公司。

6 月 16 日 3 时许，梁展鹏与朋友离开 KTV，随后独自离开。经区交警大队系统查询，凌晨 3 点到 6 点之间，辖区内路段卡口均未录得粤 AAA1664 小型轿车通行信息。

3 时 15 分许，牛延召在增城北绕线路边停车休息，4 时 10 分出发，5 时 32 分左右到达番禺区光明北路出榄塘路北 288 米处右侧车道停车休息，停车后牛延召未开启双闪警示灯及未在车后 150 米处放置三角警示牌。

6 时 22 分左右，梁展鹏酒后驾驶粤 AAA1664 小型轿车，在

没有从任何网约车平台申请接受客运订单的情况下，由南往北方向行驶至该路段时碰撞粤 P2593 挂重型低平板半挂车尾部，造成其现场死亡，两车损坏的交通事故（见图 1、图 2）。



图 1 碰撞现场



图 2 车辆碰撞情况

（六）事故现场情况

1. 道路基本情况

事故位置为番禺区光明北路出榄塘路北 288 米处，位于新光

快速与榄塘路交叉口北出口展宽路段区域，该位置西侧道路中央绿化带分隔，东侧设置人行道（有隔离防护网分隔）及路灯，该方向为南往北方向，共六条机动车道。事发于收窄路段，现场为沥青平整路面（见图 3）。



图 3 收窄路段、沥青平整路面

2. 交通设施情况

事故位置上游约 350 米处，道路右侧设置禁停标志（附“严管路”标志）；上游约 250 米处，为光明北路与榄塘路交叉口北出口，出口路段为五车道，左侧中央绿化带设置禁止摩托车驶入标志、禁止非机动车及行人进入标志、限货标志（新光快速）；上游约 80 米处，道路右侧设置禁止停车标志；上游约 20 米处，道路右侧设置禁止摩托车驶入标志、禁止非机动车及行人进入标志、禁止三轮车进入标志；下游约 20 米处，道路右侧设置限速标志（80 公里/小时）、交通监控测速设备标志；下游约 60 米处，道路右侧设置车道行驶方向标志及速度标志。事故位置上下游 500 米范围，交通标志标线清晰，交通视野良好（见图 4、图

5）。



图 4 禁止停车标志



图 5 道路限速标志

3. 设施合理性分析

事故位置上下游 500 米范围，沥青平整路面，交通标志标线清晰，交通视野良好。新光快速路管养单位为广州市新光快速路

有限公司。经调查，事故位置交通设施方面暂未发现安全隐患。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

梁展鹏，男，26岁，汉族，广东高州人，死亡。经广东华生司法鉴定中心鉴定，结论为梁展鹏符合交通事故致心脏破裂导致心包迅速积血引起心脏压塞而死亡[4]。

2.直接经济损失情况

根据有关规定[5]，经番禺区交警大队统计，调查组核定事故直接经济损失为人民币64万元。

（八）事故相关检验检测和鉴定情况

1.事故车辆痕迹检验情况[6]

车辆	情况
粤AAA1664小轿车	①该车外廓尺寸445(长)x184(宽)x168(高)cm;②车头严重损毁，前挡风破璃破裂，发动机仓中控等部位后移，左侧A柱断裂，左前轮轴承断裂;左前门及后门损毁、掉落；③后备箱盖中下部翘起，系消防救援所致。
皖KW5929重型半牵引车	①该车外廓尺寸：699(长)x255(宽)x396(高)cm;②车辆无明显痕迹。

[4]《广东华生司法鉴定中心司法鉴定意见书》（粤华生司鉴中心〔2024〕病鉴字第43号）。

[5]根据《广东省高级人民法院 广东省公安厅 广东省司法厅 中国保险监督管理委员会广东监管局 中国保险监督管理委员会深圳监管局印发〈关于广东省道路交通事故损害赔偿标准的纪要〉的通知》（粤高法〔2018〕39号），（1）人身伤亡后支出的费用（医疗费用、丧葬及抚恤费用、补助及救济费用）：55万元；（2）善后处理费：1万元；（3）财产损失价值：8万元。

[6]《道路交通事故车辆痕迹检验笔录》（编号：穗公交（番）车检字第440113120240000283－01号、穗公交（番）车检字第440113120240000283－02号、穗公交（番）车检字第440113120240000283－03号）。

粤 P2593 挂重型低平板半挂车	①该车外廓寸：375（长）x300（宽）x160（高）cm；②平板尾部中段靠右处凹陷，面积 30cmx16cm，离地高度 88 至 104cm；③尾部车牌及附着的钢板、钢架凹陷，面积 118cmx26cm，离地高度 52 至 89cm；④尾部右侧车灯碎裂、翻转、电线裸露；⑤尾部车牌前方横梁右侧凹陷，面积 28cmx11cm，离地高度 63 至 73cm。

2. 事故车辆技术鉴定情况[7]

车辆	制动系统	转向系统	灯光系统
粤 AAA1664 小轿车	合格	合格	无法确定
皖 KW5929 重型半牵引车	不合格	合格	不合格
粤 P2593 挂重型低平板半挂车	合格	合格	合格

3. 驾驶人员测试情况

（1）酒精检测情况：

对梁展鹏的血液送检样品中检测酒精成分为 178.7mg/100ml。

对牛延召呼出气体酒精含量检测仪检测，检测结果为 0mg/100ml。

（2）毒品检测情况：

对梁展鹏、牛延召血液送检样品进行毒品成分检测，未检出常见毒品成分。

---

[7]《道路交通事故车辆技术检验报告》（粤安车技检[2024]P2406161172A 号、粤安车技检[2024]P2406161172B 号、粤安车技检[2024]P2406161172C 号）。

（九）事故过错方及责任情况

经番禺区交警大队调查确认事故过错方及承担责任情况：

1. 梁展鹏饮酒后驾驶机动车，不按照操作规范安全驾驶、文明驾驶的行为，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》（2021年版，下同）第二十二条第一款、第二款[8]规定，其过错行为是造成事故的主要原因。

2. 牛延召驾驶机动车违反规定停放、驾驶机件不符合技术标准及安全防护装置不符合国家标准的机动车，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条[9]及《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十六条第一款第（一）项[10]、第六十三条第一款第（一）项[11]的规定，其过错行为是造成事故的次要原因。

3. 根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》（国务院令第405号，2017年修正）第九十一条[12]及《道路交通事故处理程序规定》（公安部令第146号）第六十条第一款第（二）项[13]的规定，梁展鹏承担此事故的主要责任，牛延召承担此事故

---

[8]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款、第二款规定："机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。
饮酒、服用国家管制的精神药品或者麻醉药品，或者患有妨碍安全驾驶机动车的疾病，或者过度疲劳影响安全驾驶的，不得驾驶机动车。"

[9]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条规定："驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。"

[10]《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十六条第一款第（一）项规定："机动车牵引挂车应当符合下列规定：（一）载货汽车、半挂牵引车、拖拉机只允许牵引1辆挂车。挂车的灯光信号、制动、连接、安全防护等装置应当符合国家标准。"

[11]《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十三条第一款第（一）项规定："机动车在道路上临时停车，应当遵守下列规定：（一）在设有禁停标志、标线的路段，在机动车道与非机动车道、人行道之间设有隔离设施的路段以及人行横道、施工地段，不得停车。"

[12]《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一规定："公安机关交通管理部门应当根据交通事故当事人的行为对发生交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。"

[13]《道路交通事故处理程序规定》（公安部令第146号）第六十条第一款第（二）项规定："公安机关交通管理部门应当根据当事人的行为对发生道路交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。（二）

的次要责任。

（十）其它情况

1.气象情况

根据番禺区气象局提供的记录，2024年6月16日番禺区阴天为主，出现小到中雨局部大雨并伴有雷电，气温介于24.7℃至30.8℃之间，相对湿度介于78%至97%之间，吹东南风，平均风速为1.5米/秒（1级），极大风速为10.6米/秒（5级），出现在14时25分。离事发地最近的气象观测站为南村镇里仁洞村气象观测站，2024年6月16日07时，该站点没有录得降雨，气温为26.4℃，小时内极大风速为1.5米/秒（1级）。经综合分析，排除气象因素对本起事故的影响。

2.勤务安排及落实情况

6月16日凌晨路面值班民警黄警官、桂警官，值班时间为6月15日上午9:00时至6月16日上午9:00时，负责辖区路面巡查、交通执法、事故处理工作；事故值班民警林警官、李警官，值班时间为6月15日上午9:00时至6月16日上午9:00时，负责交通执法、事故处理工作。

3.小型轿车驾驶员饮酒场所的安全警示情况

番禺区市桥邻里时光商场5楼“迎秀KTV”在入口处张贴了“禁止酒驾”宣传标语，并在其包间中使用投影仪投屏滚动播放安全警示语，包括《中华人民共和国治安管理处罚法》中关于吸

因两方或者两方以上当事人的过错发生道路交通事故的，根据其行为对事故发生的作用以及过错的严重程度，分别承担主要责任、同等责任和次要责任。”

食毒品、打架斗殴的处罚条例，以及饮酒后开车危害的宣传短片。

4. 沿途酒驾治理情况

本起事故涉事车辆沿途经过番禺交警一中队、三中队与四中队的辖区。经核查，2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，一中队查处酒醉驾 173 宗，三中队查处酒醉驾 116 宗，四中队查处酒醉驾 91 宗；其中，6 月 1 日至 6 月 15 日，一中队查处酒醉驾 13 宗，三中队查处酒醉驾 13 宗，四中队查处酒醉驾 11 宗。在涉事重型半牵引车沿途经过的番禺区兴业大道东辅路段，三中队分别于 6 月 14 日、6 月 18 日与 6 月 24 日设置岗点查处酒醉驾；在涉事小型轿车沿途经过新光快速相邻路段，分别于 2024 年 6 月 3 日与 6 月 7 日设置岗点查处酒醉驾，其中 6 月 3 日查获醉驾 1 宗，6 月 7 日查获酒驾 1 宗、醉驾 1 宗。

5. 交通安全宣传教育工作开展情况

番禺区交警大队宣传员按照“七进”工作要求，每月不定期至辖区社区、企业、公共场所等进行交通安全宣传、授课、派发传单，提高广大司机的安全意识。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

6 时 22 分，梁展鹏驾驶粤 AAA1664 小型汽车碰撞临时停放粤 P2593 挂重型低平板半挂车车尾，造成梁展鹏被困，半挂车司机牛延召马上拨打 110、120 报警电话。

6 时 24 分，番禺交警大队接报开始处置警情，通知管辖的

四中队派员前往处理。

6 时 26 分，交警四中队执勤民警出警。同时，番禺区急救医疗指挥中心接 110 报入在番禺区南村新光快线里仁洞村入口附近发生一起网约车撞货车事件，1 人（网约车司机）受伤，要求“120”派车前往救治。

6 时 27 分，番禺区急救医疗指挥中心立即调度番禺区第六人民医院救护车前往救治。

6 时 28 分，南村消防队接警称需要救援。

6 时 29 分，番禺区第六人民医院出车。

6 时 30 分，南村消防队出警。

6 时 39 分，番禺区第六人民医院救护车到达现场。

6 时 45 分，南村消防队到达现场开展破拆车门。

6 时 51 分，番禺交警大队四中队确认到达现场，现场已有消防队和医护人员到场进行处置。

7 时 05 分，番禺区委区政府总值班接报，同步立即通知相关职能部门和属地镇街作出响应。

7 时 06 分，南村镇值班室接报，立即通知值班领导到事发现场处理。

8 时 04 分，番禺区公安分局、番禺区交警大队、南村镇政府等部门召开现场会议，对事故原因进行分析，研究后续处置事宜。

（二）事故现场应急处置情况

6 时 39 分，番禺区第六人民医院救护车到达现场。

6 时 45 分，南村消防队员到达现场破拆车门，医护人员立即开展评估。

6 时 51 分，交警四中队执勤民警确认到达现场，开始处置警情。

7 时 26 分，从车辆解救被困人员，经医护人员抢救无效确认死亡。由交警进一步处理，确定伤亡人员基本信息。

8 时 04 分，南村镇相关领导到达现场。

8 时 55 分，交警四中队回复任务完成，结束处置警情。

（三）医疗救治和善后情况

1. 医疗救治情况

6 时 39 分，番禺区第六人民医院救护车到达现场。医护人员发现患者被困车内，见患者锁骨以下被挤压，胸廓畸形，面色苍白，隔窗呼叫，患者呼之不应。由消防人员打开车门后立即评估，患者呼之不应，无颈动脉搏动，无自主呼吸。消防人员将患者从车内解救出后，立即再次评估，患者仍呼之不应，无颈动脉搏动，无自主呼吸。

7 时 26 分，患者心电图呈一直线，现场医护人员宣布其临床死亡。

2. 善后处置情况

事故发生后，番禺区相关职能部门采取一系列措施：一是番禺区应急管理局、番禺区总工会、番禺区交通运输局和番禺区交

警大队等部门成立事故深度调查组，深入肇事车辆所属企业开展深度调查并封存相关证据材料；二是组织事故处理，进行事故现场勘察，委托第三方检验鉴定机构对肇事车辆进行技术鉴定；三是番禺区交警大队做好死者家属安抚工作，家属情绪稳定。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，相关政府职能部门根据自身职责赶赴现场开展应急处置工作，响应及时、处理得当，未发生次生事故，符合应急处置措施程序及要求。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因分析

经调查认定，事故的直接原因是梁展鹏饮酒后驾驶机动车在道路上不按操作规定安全驾驶、文明驾驶，与牛延召驾驶机动车违反规定停放，驾驶机件不符合技术标准及安全防护装置不符合国家标准的机动车发生追尾碰撞。

（二）其他可能因素排除

1. 通过事故现场勘察、询问和气象资料分析。排除人为故意伤害、突发灾害、极端气象因素等影响。

2. 经综合调查分析，涉事企业的管理行为与本起事故发生的直接原因不构成关联。

四、有关单位存在的主要问题

（一）海威顿公司，一是未落实生产安全事故隐患排查治理制度，未将事故隐患排查治理情况如实记录。二是安全培训教育不到位，未在对司机的定期安全教育培训中着重强调涉及酒驾、

醉驾的内容。三是未对所属营运车辆及司机的交通违法行为偏多进行有效管理，近一年内有117台车辆违法次数10次以上，占其经营性道路运输车辆总数（1069台）比例为10.94%，仅采用警告或内部通报的形式进行处理，未起到有效的警醒作用。

（二）煜众公司，落实企业车辆日常检查、维护保养工作不到位。

（三）信誉公司，落实企业车辆日常检查、维护保养工作不到位。

五、对有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）因在事故中死亡免于追究责任人员

梁展鹏，男，小轿车驾驶员，承担事故主要责任，鉴于在事故中死亡，免于追究相关责任。

（二）对事故有关责任单位和责任人员的处理建议

1.海威顿公司，未落实生产安全事故隐患排查治理制度，未将事故隐患排查治理情况如实记录，违反了《中华人民共和国安全生产法》（2021年版，下同）第四十一条第二款[14]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第一款第（五）项[15]的规定；未对所属营运车辆及司机的交通违法行为偏多进行有效管理，违反了《中华人民共和国安全生产法》（2021年版，

---

[14]《中华人民共和国安全生产法》（2021年版）第四十一条第二款：“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。”

[15]《中华人民共和国安全生产法》 第九十七条第一款第（五）项：“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款， 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款：（五）未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报的。”

下同）第四十九条第二款[16]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[17]的规定，建议由白云区住房建设和交通局提请市交通运输局依法给予其行政处罚。

2. 张旭，未对所属营运车辆及司机的交通违法行为偏多进行有效管理，违反了《中华人民共和国安全生产法》（2021 年版，下同）第四十九条第二款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款的规定，建议由白云区住房建设和交通局提请市交通运输局依法给予其行政处罚。

3. 煜众公司，落实车辆日常检查、维护保养工作不到位，违反《中华人民共和国道路运输条例（2023 修订）》第三十条[18]的规定，依据《中华人民共和国道路运输条例（2023 修订）》第六十九条第一款[19]的规定，建议由番禺区交通运输局通报企业属地交通运输主管部门依法给予其行政处罚。

4. 信誉公司，落实车辆日常检查、维护保养工作不到位，违反《中华人民共和国道路运输条例（2023 修订）》第三十条的规定，依据《中华人民共和国道路运输条例（2023 修订）》第六十九条第一款的规定，建议由番禺区交通运输局通报企业属地

---

[16]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：“生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。”

[17]《中华人民共和国安全生产法》 第一百零三条第二款：“生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。”

[18]《中华人民共和国道路运输条例（2023 修订）》第三十条：“客运经营者、 货运经营者应当加强对车辆的维护和检测， 确保车辆符合国家规定的技术标准； 不得使用报废的、 擅自改装的和其他不符合国家规定的车辆从事道路运输经营。”

[19]《中华人民共和国道路运输条例（2023 修订）》第六十九条第一款：“违反本条例的规定， 客运经营者、 货运经营者不按规定维护和检测运输车辆的， 由县级以上地方人民政府交通运输主管部门责令改正， 处 1000 元以上 5000 元以下的罚款。”

交通运输主管部门依法给予其行政处罚。

5. 牛延召，驾驶机动车违反规定停放、妨碍其它车辆、行人通行，驾驶机件不符合技术标准及安全防护装置不符合国家标准的行为，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条、第五十六条第一款[20]的规定，依据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十条[21]、第九十三条第二款[22]的规定，建议番禺区交警大队依法给予其行政处罚。

六、事故主要教训

（一）拒绝酒后驾驶。酒后驾驶不仅违法，而且极易引发交通事故，对个人和社会造成巨大伤害。酒后驾驶会导致反应速度下降、判断力减弱，增加发生事故的风险。酒后驾驶一旦发生交通事故，不仅可能导致巨额赔偿，还可能面临法律追究。保险公司对于因酒驾造成的损失可能不予赔偿。

（二）慎防违规停车。违规停放车辆行为占用有限的动态交通资源，降低交通运行效率和道路通行能力，给其他交通参与者带来不便及危害，增加交通事故发生的风险。

七、事故防范和整改措施

为了认真吸取事故教训，举一反三，及时采取措施，堵塞漏洞，防止类似事故发生，各有关单位要严格按照“管行业必须管

---

[20]《中华人民共和国道路交通安全法》第五十六条第一款：“机动车应当在规定地点停放。禁止在人行道上停放机动车；但是，依照本法第三十三条规定施划的停车泊位除外。”

[21]《中华人民共和国道路交通安全法》第九十条：“机动车驾驶人违反道路交通安全法律、法规关于道路通行规定的，处警告或者二十元以上二百元以下罚款。本法另有规定的，依照规定处罚。”

[22]《中华人民共和国道路交通安全法》第九十三条第二款：“机动车驾驶人不在现场或者虽在现场但拒绝立即驶离，妨碍其他车辆、行人通行的，处二十元以上二百元以下罚款，并可以将该机动车拖移至不妨碍交通的地点或者公安机关交通管理部门指定的地点停放。公安机关交通管理部门拖车不得向当事人收取费用，并应当及时告知当事人停放地点。”

安全管应急、管业务必须管安全管应急、管生产经营必须管安全管应急”的原则，切实加强本行业领域的业务管理和安全管理，提出以下对策措施和建议：

（一）海威顿公司：一是开展事故警示教育，深入剖析事故原因，组织在公司全体司机召开事故警示教育会，通报事故情况，举一反三，坚决防范同类事故发生；二是完善对网约车驾驶员的教育培训和奖惩制度，着力提高驾驶员的安全文明规范驾驶意识；三是加大管理力度，动态把握网约车驾驶员的交通违法信息，采取有效管理措施，坚决压减交通违法行为。

（二）煜众公司及信誉公司：一是加强对挂靠车辆的日常监督管理，确保所有营运的挂靠车辆符合国家相关规定，消除安全隐患；二是对司机进行安全驾驶培训，引导他们养成安全驾驶习惯，确保车辆行驶安全；三是落实车辆安全检查，发现问题及时处理，对每一次的维修和保养，都应建立完整、规范的档案记录。

（三）交通运输管理部门：一是组织辖区内运输企业召开事故警示教育会议，认真吸取事故教训，举一反三，及时采取措施，堵塞漏洞，防止类似事故发生；二是加大对辖区内道路运输企业类似情况的安全监管力度，督促企业全面落实安全生产主体责任，完善安全生产管理制度、促进安全管理工作的规范化；三是强化安全生产执法检查，制定加强交通运输安全生产执法工作意见，加大监管执法力度，严厉查处安全生产违法违规行为。

（四）番禺区交警大队：

1. 加强宣传教育，交警大队深入辖区村居开展交通安全宣

传，对事故现场、村居劝导站开展派发交通安全宣传单。对辖区村居、学校、企业、KTV、夜宵档场所等场所进行交通宣传。深入农村、社区宣传，普及老年群体交通安全知识，提醒市民出行注意大货车盲区，拒绝疲劳驾驶、酒后驾驶。

2.严格执法检查，在事发地点周边增设夜间酒醉驾岗点，辖区中队加大查处各类现场交通违法行为，强化夜间巡逻勤务，加强对新光快线路段开展货车驱赶和违停处罚工作。

3.加强数据分析、风险研判，通过收集和分析番禺区辖区酒驾相关数据，识别酒驾高发区域、时段和人群特征，为制定更加精准的酒驾查处、整治策略提供依据。

4.强化安全隐患排查：（1）各辖区中队对辖区道路标识标牌缺失、地上标线不清晰等问题进行隐患治理，使路面交通标志标线规范醒目，充分发挥交通标志引导和警示作用。（2）以机动巡逻警力为主，对辖区非机动车道、隔离护栏等因损坏存在安全隐患的交通设施，第一时间报送，第一时间推进整改。

番禺南村“6·16”一般道路交通

事故调查处理处理组

2024年9月9日